

1501749-59.2021.8.26.0222

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANIELA DIAS GRACIOTTO MARTINS

Comarca: Guariba

Foro: Foro de Guariba

Vara: 2º Vara Judicial

Data de Disponibilização: 25/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2260584/2021 - DEL.POL.GUARIBA,

20440551 - DEL.POL.GUARIBA, 1134/21/434 - DEL.POL.GUARIBA, 2260584 -

DEL.POL.GUARIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ FERNANDO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guariba

Foro de Guariba

2º Vara Judicial

Rua Feres Sadalla, Nº 761, Guariba-SP - cep 14840-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501749-59.2021.8.26.0222 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501749-59.2021.8.26.0222

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2260584/2021 - DEL.POL.GUARIBA,

20440551 - DEL.POL.GUARIBA, 1134/21/434 - DEL.POL.GUARIBA, 2260584 -

DEL.POL.GUARIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ FERNANDO FREITAS SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELA DIAS GRACIOTTO MARTINS

Vistos.

O Representante do Ministério Público denunciou LUIZ FERNANDO FREITAS SILVA como incurso nas sanções do artigo 33, caput da Lei 11.343/06, porque no dia 23 de setembro de 2021, por volta das 10h00min., na Rua São João, em frente ao número 301, Bairro Alto, nesta cidade e Comarca de Guariba, o denunciado guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, 16 eppendorfs de cocaína, 08 trouxinhas de maconha e 16 pedras de crack, sem autorização e em desacordo com determinação

legal.

O réu foi notificado e apresentou resposta à acusação (fls. 161/165). A denúncia foi recebida em 01 de dezembro de 2021.

Em audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação e duas testemunhas de defesa, sendo o réu interrogado ao final.

Em seguida, o Ministério Público apresentou alegações finais oralmente, pugnando pela condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. Postula o afastamento do privilégio do parágrafo 4º do art. 33 de Lei de Drogas, ante a reincidência.

Sustentou a fé pública no relato dos policiais e a proximidade e vínculo das testemunhas de defesa com o réu, a diminuir o valor probatório de suas falas. A Defesa, por sua vez, em alegações finais, pugnou pela absolvição do réu alegando não serem verdadeiros os relatos dos policiais e sustentando ingruências em tais relatos, sendo que o réu se encontrava transitando na rua - e não no corredor lateral do imóvel, e que a pochete apreendida não estava na posse do réu.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente.

Noto que o relato das testemunhas de defesa e a versão do réu em Juízo possuem contradições com o quanto relatado pelo réu em seu interrogatório policial, o que enfraquece a prova produzida pela defesa. Em sede policial o réu afirmou que estava de passagem pela Rua São João e uma desconhecida lhe avisou que havia policiais por ali e em seguida foi abordado. Em Juízo, apresentou duas testemunhas, Thainá e Aguinalda, afirmando que estava ali parado com estas conhecidas conversando quando a viatura chegou e foi abordado. Ou seja, as testemunhas de defesa apresentadas em Juízo não só não foram mencionadas em seu depoimento policial como foram excluídas daquela primeira narrativa - a qual, note-se, foi colhida na presença de sua advogada.

Por sua vez, os relatos dos policiais militares não guardam entre eles contradições relevantes. A narrativa do policial Jhonatan de que o réu foi avistado na frente da casa não colide com a narrativa de que tentou se evadir pelo corredor e fundos. Desta forma, reputo que a prova produzida pela acusação é firme e segura o suficiente para a condenação.

Ademais, não há razões para se presumir ou imputar aos policiais o interesse na condenação de pessoas inocentes - e nada em sentido contrário foi demonstrado nestes autos.

Assim, a materialidade delitiva e a autoria delitiva restaram comprovadas. A materialidade do delito foi provada nos autos pelo boletim de ocorrência (fls. 18/20), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 21/22), pelos laudos periciais de fls. 132/140, bem como pela prova oral colhida em audiência.

As testemunhas de acusação narraram que estavam em operação em conjunto com a polícia civil e que o réu foi visualizado e abordado após tentativa de fuga, sendo que tentou se desvencilhar de uma pochete contendo os entorpecentes apreendidos, em diversidade e forma de acondicionamento a apontar a traficância.

Ora, não se trata simplesmente de desmerecer a versão do acusado. É que os agentes policiais, no exercício de suas funções, são os primeiros, quando não os únicos a travarem contato pessoal com a prática delituosa e, nessa condição, a sua interpretação sobre os fatos ocorridos reveste-se de especial importância. Os policiais militares prestaram depoimentos seguros e coesos, sendo que, em virtude da experiência no combate à criminalidade, os policiais têm o discernimento necessário para avaliar a natureza dos acontecimentos que presenciam.

O simples fato de estas testemunhas pertencerem aos quadros da polícia e terem participado das diligências que culminaram com a prisão do acusado não os torna indignos de fé, sobretudo porque não há qualquer indício de que tenham prestado seus depoimentos com o fito de legitimar a conduta funcional, de cuja regularidade, aliás, não há razão para se duvidar.

De outra parte, ainda que os policiais não tenham presenciado o réu em atitude típica de traficância, tal circunstância não tem o condão de afastar sua responsabilidade criminal. Isso porque a figura típica capitulada no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 consiste em um tipo misto alternativo e tem como um de seus

núcleos "trazer consigo, ou guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar". Neste contexto, ele deve ser responsabilizado pelo delito descrito no caput do art. 33 da Lei 11.343/06.

Desta forma, comprovadas a materialidade e a autoria, de rigor a condenação do réu. Colocadas tais ponderações, passo a dosar a pena.

Na primeira fase do sistema trifásico, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis no tocante à condenação por tráfico de drogas conforme certidão de fls. 41/42, a qual considero como maus antecedentes, bem como em razão da quantidade e variedade de entorpecentes, conforme dispõe o artigo 42, da Lei n.º 11.343/06 c.c. artigo 59, do Código Penal, verifico que a fixação da pena-base deve se dar acima do mínimo legal, razão pela qual fixo o montante de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento. Os requisitos (cumulativos) para aplicação da causa de diminuição estão taxativamente previstos no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06: ser o agente primário, detentor de bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa.

O referido dispositivo prevê a possibilidade do Juiz (leia-se: poder-dever) em reduzir de 1/6 a 2/3 a pena fixada quando presentes os quatro requisitos cumulativos acima elencados, sem, contudo, estabelecer parâmetros para o exato estabelecimento deste quantum pelo magistrado. Falhou o legislador. Por tais razões compete a doutrina hodierna e a jurisprudência o interpretarem à luz das peculiaridades de cada caso concreto. Nesse diapasão é que, no caso em exame há de ser levada em conta a quantidade substâncias apreendidas. Parece-me razoável asseverar que quanto maior a quantidade, mais variados os tipos e o campo de comercialização deles, menor a diminuição da pena.

Nesta esteira, atento a natureza e quantidade dos entorpecentes, é que a redução deverá ser feita na proporção mínima de 1/6 (um sexto), perfazendo o total de 5 anos de reclusão de 500 dias multa.

No que tange ao regime penitenciário, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e os a ele equiparados foi declarada inconstitucional pelo Col. Pretório Excelso, em 27.6.2012, por ocasião do julgamento do HC 11.840/ES, no Pleno, rel. Min. Dias Toffi.

Assim, a identificação do regime inicial mais adequado à repressão e prevenção dos delitos deve observar os critérios do art. 33, §2º e 3º do Cód. Penal, bem como do art. 42 da Lei 11.343/2006, quando se tratar de delitos previstos nessa Lei (STJ HC 272.152/SP rel. Min. Marilza Maynard 6ª Turma J. 10.12.2013).

Assim, mudando posicionamento anterior, verifico que o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o semiaberto diante da quantidade da pena.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal formulada na denúncia para CONDENAR o réu LUIZ FERNANDO FREITAS SILVA, qualificado nos autos, a cumprir pena de 05 (cinco) de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multas, à razão do mínimo legal, em face da sua hipossuficiência econômica, por infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Tendo em vista à quantidade da pena, não há o que se falar em substituição por pena restritiva de direitos.

Autorizo a destruição das substâncias entorpecentes apreendidas que ainda não tenham sido incineradas, oficiando-se.

Custas na forma da lei.

Oportunamente, expeça-se carta de guia de execução e anote-se a condenação definitiva no Sistema Informativo Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012, da E. Corregedoria Geral de Justiça (art. 372 das NSCGJ)

P.I.C

Guariba, 25 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA